

1500249-86.2022.8.26.0653

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de receptação e a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. A defesa, a seu turno, postulou a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Quanto ao delito de receptação, postulou a absolvição por insuficiência de prova ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua forma culposa (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de vargem grande do sul - sp

2ª vara judicial cumulativa

Avenida Walter Tatoni, nº 343 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep.

13.880-000 - Tel/Fax:-(19) 3643 - 3168

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500249-86.2022.8.26.0653 - lauda

Processo Digital nº:

1500249-86.2022.8.26.0653

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYLON DO PRADO CARDOSO

SENTENÇA

(Processo Digital)

Vistos.

MAYLON DO PRADO CARDOSO, indiciado às fls. 29/32, foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 180 do CP, porque, segundo consta da denúncia, em período e local iniciais incertos, mas que certamente perdurou até o dia 14 de março de 2022, por volta das 13h30, em local incerto, mas certamente nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, recebeu e ocultou, em proveito próprio, 01 (um) aparelho de Telefonia Celular, marca Motorola, modelo MOTO E6, play, que sabia ser produto de crime, cf. auto de entrega de fls. 21 e Boletim de Ocorrência de fls. 13/15.

Consta, ainda, que no dia 14 de março de 2022, por volta das 13h30, na Rua Cesar Cossi, n. 41, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, o mesmo acusado guardava, trazia consigo, mantinha em depósito, oferecia, expunha à venda, vendia, e entregava a consumo 01 (uma) pedra de CRACK, de princípio ativo COCAÍNA, pesando aproximadamente 0.01g (um decigrama), ainda que gratuitamente, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 18) e Laudo Toxicológico de fls.96/98, além de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais) em espécie, decorrentes da atividade criminosa.

Notificado, o acusado apresentou Defesa preliminar às fls.158/165. A denúncia foi recebida em 01.09.2022 (fls. 176/177) e o acusado foi citado. Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, o acusado foi interrogado. Em debates, O MP postulou a condenação pelo delito de receptação e a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. A defesa, a seu turno, postulou a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Quanto ao delito de receptação, postulou a absolvição por insuficiência de prova ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua forma culposa (fls. 199/215).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Consta da denúncia:

“Segundo o apurado, anteriormente aos fatos, na Rua Antônio E. Barbosa, n.100, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, a vítima Anderson Cesar Prudente, enquanto andava de motocicleta, teve subtraído o aparelho de Telefonia Celular, marca Motorola, modelo MOTO E6, play, cf. boletim de ocorrência de fls. 13/15, de n. AP7624-1/2022. Ciente da origem ilícita do aparelho de telefonia celular, o denunciado, na condição de traficante de drogas, recebeu e ocultou, em proveito próprio, passando a usa-lo como se proprietário fosse. Na data dos fatos, MAYLON, conhecido do meios policiais, praticava o tráfico de drogas pela via pública, oportunidade em que foi surpreendido por policiais militares, ocasião em que engoliu uma porção de drogas. Durante a abordagem, MAYLON trazia consigo R\$ 110,00 decorrentes da atividade ilícita e o Telefonia Celular, marca Motorola, modelo MOTO E6, play. Indagado, assumiu ter adquirido o aparelho celular de um "Nóia" em troca de 5 pedras de Crack. Em busca domiciliar realizada com autorização de MAYLON, localizou no quarto do denunciado outra porção de Crack e R\$ 500,00, em espécie” (fls. 125/126).

A vítima Anderson Cesar Prudente confirmou em solo policial que teve seu celular furtado, sem saber esclarecer quem foi o autor da subtração. Por intermédio da polícia recuperou seu telefone. Os policiais Salomão Barbosa e Amauri Locatelli confirmaram que o telefone foi apreendido em poder do acusado e posteriormente reconhecido pela vítima perante a autoridade policial.

Sobre a posse do telefone, o acusado procurou se justificar dizendo que o comprou de uma pessoa a quem conhecia por “Neguinho” pelo valor de R\$ 50,00. Entendeu que o preço fosse o de mercado por estar com a tela trincada. No mais, sustentou que não desconfiava da origem ilícita pelo fato de o possuidor possuir a senha para desbloqueá-lo.

Não há dúvidas de que o celular apreendido pertencia à vítima e fora antes furtado. A vítima registrou ocorrência no momento oportuno e a contento descreveu que o bem apreendido em poder do acusado era seu telefone antes subtraído. Portanto, dúvidas não há de que o acusado tinha consigo o objeto furtado e não apresentou justificativa plausível para o exercício da posse.

Saliente-se, por oportuno, que não há nos autos qualquer indicação de que o aparelho estivesse com a tela trincada. E ainda que estivesse, o alegado valor de aquisição – R\$ 50,00 – indubitavelmente se mostraria muito aquém de seu valor de mercado. Conclui-se, diante deste cenário, que o acusado tinha plenas condições de saber que o produto adquirido não tinha procedência lícita, mormente pelo fato de ter sido adquirido em horário próximo da madrugada, em local onde ocorre com frequência a compra e venda de entorpecentes.

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais:

"A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvam a infração" (JTACRIM 96/240).

Deve mesmo o acusado ser responsabilizado pela prática do delito de receptação. Passa-se à análise do delito de tráfico também atribuído ao acusado.

Ouvidos em juízo, os policiais Salomão Barbosa e Amauri Locatelli confirmaram os fatos descritos na denúncia. Que o acusado é conhecido dos meios policiais por seu envolvimento com o tráfico. De fato o abordaram, ocasião em que aparentemente teria engolido uma porção de drogas. Apreenderam em poder dele um telefone celular antes furtado e o acusado lhes esclareceu que havia adquirido o aparelho de um usuário de drogas, mediante entrega de cinco pedras de crack. Também houve apreensão de dinheiro em seu poder. Na casa do acusado, franqueado o ingresso, apreenderam uma porção de crack.

Não há elementos que autorizem a conclusão de seu efetivo envolvimento com a venda de drogas, embora haja indícios de que tal fato tenha ocorrido. A dúvida se resolve em favor do acusado. Com efeito, em poder do acusado foi apreendida pequena quantidade de droga. Nada mais há nos autos que sugira a alegada traficância. Assim sendo, seria no mínimo pernicioso a conclusão, com base em meros indícios, de que era o acusado a pessoa que estava promovendo o tráfico naquela região. Sem divisar indícios veementes de que tal droga se destinava ao tráfico, é mesmo o caso de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, devendo ser aplicada ao acusado a pena de advertência.

Comprovadas a materialidade e autoria, passo a dosar a pena em relação ao delito de receptação.

Na primeira fase, observa-se que o acusado ainda é tecnicamente primário, sem qualquer condenação anterior que possa autorizar o reconhecimento de maus antecedentes. A pena-base deve ser por isso fixada em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, tornando-se desde logo definitiva, eis que ausente qualquer causa apta a modificá-la nas fases subsequentes.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33 do CP. O valor do dia-multa fica fixado no piso mínimo levando em conta as condições econômicas do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para CONDENAR o acusado MAYLON DO PRADO CARDOSO, já qualificado nos autos, à pena de advertência, dando-o como incurso nas sanções do art. 28 da Lei 11.343/06, e à pena de 01 ano de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 10 dias-multa no piso mínimo, dando-o por incurso nas penas do art. 180, caput, do CP.

Na forma do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo a ser depositado em favor das entidades assistenciais cadastradas em juízo.

Faculto ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.I.

Vargem Grande do Sul – SP, 13/12/2022.

CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI nº 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA